

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/25/147

הצעת חוק העונשין (תיקון – פיצויים לזכאי במשפט חוזר ובערעור בבית המשפט העליון), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 80 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 80 –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) בית המשפט יצווה כי אוצר המדינה ישלם לנאשם פיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה מסיבה כלשהי במשפט חוזר או בערעור לבית משפט העליון." ;

(2) בסעיף קטן (ב), במקומו יבוא :

"(ב) שר המשפטים יקבע בתקנות את גובה הפיצוי הסטטוטורי לטובת הנידון".

2. תיקון חוק בתי משפט בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984², בסעיף 31(ג), במקום "רשאי לתת כל צו הנראה בעיניו כדי לפצות נידון שנשא ענשו או חלק ממנו ושהרשעתו בוטלה כתוצאה מן המשפט החוזר, או לתת כל סעד אחר" יבוא "ייתן צו מידי, הנלווה להחלטה המזכה של בית המשפט, כדי לפצות נידון לו בהתאם לקבוע בסעיף 80(א) לחוק העונשין, התשל"ז–1977³".

דברי הסבר

בתקופה האחרונה, עלו לסדר היום הציבורי מספר מקרי זיכוי של נאשמים ששהו במאסר תקופה

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

ממושכת ושנפסק במשפט חוזר או בערעור לבית המשפט העליון כי הואשמו, בין השאר, עקב תקלות טכניות בהליכי החקירה או כשלים בבחינת הראיות.

משפט פלילי אשר מתנהל כנגד אדם עלול לגרור עוגמת נפש רבה והוצאות כלכליות משמעותיות. למדינה יש כוחות עצומים בהליך הפלילי אל מול הפרט, המנסה להתגונן באמצעיו המוגבלים. לכן קיים צורך מידי בפיצויו של מי שנעצר או נאסר, ושזוכה בנסיבות הצעת החוק, לרבות בגין מימון משפטו. סעיף 80(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 עניינו תשלום הוצאות הגנה מהאוצר. על פי סעיף זה, בית המשפט רשאי לצוות על אוצר המדינה לשלם לנאשם שזוכה פיצוי בגין מעצרו, מאסרו, או בגין הוצאות ההגנה. סעיף 80(ב) קובע כי שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, סכומי מקסימום להוצאות ולפיצויים האמורים.

יחד עם זאת, כיום אין פיצוי כספי אוטומטי בשל מאסר שווא, ומי שנעצר או נאסר לשווא צריך לנהל מול המדינה תביעה אזרחית יקרה ומורכבת שעלולה להימשך זמן רב. דוגמאות למקרים הללו הן אלישע חייבטוב שזוכה על ידי בית המשפט העליון באוגוסט 2018, בין היתר נוכח פגיעה חמורה בזכות ההיוועצות בעורך דין וליקויים קשים בהפעלתו של מדובב בידי המשטרה. עמוס ברנס (שאף נפטר סמוך למתן פסק הדין בתביעה האזרחית לפיצויים שניהל במשך תקופה ארוכה), סמיח שלאעטה (ריצה 8 שנות מאסר) וחמד זינאתי (ריצה 4 שנות מאסר).

לפיכך, מוצע לחייב את המדינה לשלם פיצויים אוטומטיים במקרים של זיכוי במשפט חוזר או בערעור לבית המשפט העליון. על מנת לפשט ולייעל את ההליך, מוצע לקבוע כי שר המשפטים יקבע בתקנות את גובה הפיצוי הסטטוטורי לטובת הנידון בהתאם לנסיבות של סיום ההליך, בכל מקרה לגופו. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (1193/22/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (913/23/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)